

1502970-81.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... SILVA pediu a desclassificação de roubo majorado para roubo simples, sob os argumentos de que o réu utilizou um simulacro de arma de fogo e não uma arma de fogo verdadeira; que cometeu o crime sem a participação de Kauã; que a restrição à liberdade das vítimas foi por curto espaço de tempo; e somente um patrimônio foi atingido. No mais, pediu seja considerada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502970-81.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502970-81.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2328714/2021 - PLANTÃO - 01º D.P. JUNDIAI, 21743431 - PLANTÃO - 01º D.P. JUNDIAI,

2933/21/946 - PLANTÃO - 01º D.P. JUNDIAI, 2328714 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA,

2933/21/946 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CREATO DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

RODRIGO CREATO DA SILVA e KAUÃ ULISSES DOS SANTOS SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, por três vezes, em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal). Isto porque, na noite de 2 de dezembro de 2021, por volta das 19h50, na Rua dos Abacates, nº 79, Chácara Novo Hamburgo, neste município, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados, agindo em concurso e com

identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas Cleber Fernando Romacheli, Marcia Santos de Souza e Isabel Maria Silva Britto, um aparelho televisor da marca Samsung, um monitor de vídeo da marca Samsung, um modem roteador e dois aparelhos de telefonia celular da marca Motorola, bens avaliados em R\$ 3.900,00, bem como um veículo automotor da marca Volkswagen, modelo Gol, placa DTP2H65, a elas pertencentes (fls. 99/102).

Realizada audiência de custódia, a prisão cautelar foi convertida em prisão preventiva (fls. 58/60).

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 104/105).

FA (fls. 120/123 e 124/126).

Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E.

Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo foram reanalisadas e mantidas as prisões preventivas dos réus (fls. 131/132).

Os réus foram pessoalmente citados (fls. 127/130) e apresentaram resposta escrita (fls. 153/154), ofertada por meio de advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 148).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 156.

Em audiência de instrução (fls. 177/178), uma vítima (fls. 176) e uma testemunha foram ouvidas (fls. 175); em seguida, os réus foram interrogados (fls. 179/180).

Homologada a desistência requerida pelas partes em relação à oitiva das vítimas Isabel Maria da Silva Britto e Marcia Santos de Souza, assim como da testemunha Ivo Raphael Costa Gouveia. Em seguida, por meio de alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão penal nos termos da denúncia.

A Defesa de RODRIGO CREATO DA SILVA pediu a desclassificação de roubo majorado para roubo simples, sob os argumentos de que o réu utilizou um simulacro de arma de fogo e não uma arma de fogo verdadeira; que cometeu o crime sem a participação de Kauã; que a restrição à liberdade das vítimas foi por curto espaço de tempo; e somente um patrimônio foi atingido. No mais, pediu seja considerada a atenuante da confissão e afastado o pedido de ressarcimento do dano (fls. 182/189).

A Defesa de KAUÃ ULISSES DOS SANTOS SOARES pediu a absolvição, sob o argumento de que não participou efetivamente do crime de roubo. Subsidiariamente, pediu o afastamento das majorantes, com a desclassificação para roubo simples (com a mesma fundamentação da Defesa do corréu Rodrigo), consideração da menoridade relativa, direito de recorrer em liberdade e fixação do regime semiaberto (fls. 190/198).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com a devida vênia aos argumentos expostos pela Defesa, a pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 3/10), BOPM (fls. 133/147), auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado no roubo (fls. 26), auto de exibição, apreensão e entrega dos bens subtraídos das vítimas (fls. 27), fotografia do simulacro de arma de fogo (fls. 31/32) e pela prova oral.

Da mesma forma, a autoria é incontestada.

A vítima Cleber Fernando Romacheli reconheceu os réus apresentados em audiência; declarou que trabalhava durante a noite e no dia dos fatos foi buscar sua mãe por conta do horário. Durante o trajeto, chegou a ver três indivíduos na rua, mas não imaginava que seriam assaltantes. Quando chegou a sua residência, abriu o cadeado e o portão, colocou o carro na garagem e quando foi fechar o portão, foi surpreendido por Rodrigo, que anunciou o roubo apontando a arma, sendo que em seguida os outros dois se aproximaram. Entregou o celular, a carteira e a chave do carro para os assaltantes. Pediram que deitassem no chão da cozinha, após abrir a porta da casa. A todo o momento os réus o ameaçavam de morte, então sua mãe deitou em cima para protegê-lo. Os assaltantes reviraram a casa toda e pegaram televisão, modem, celulares, pen drive, etc. Após colocarem os objetos no veículo, os assaltantes fugiram. Acredita que o roubo durou aproximadamente quinze minutos. Rodrigo era bem agressivo. Conseguiu ligar para a polícia em seguida. Após uns vinte minutos, os

policiais informaram que os réus teriam sido pegos e que seu carro tinha sofrido um dano. Seu carro era um VW/Gol G4, cor cinza. Kauã era quem dirigia o veículo. Acompanhou os policiais na realização da perícia no veículo e compareceu à Delegacia para elaborar o boletim de ocorrência. Na época, sua esposa estava grávida de sete meses e estava na casa juntamente com sua filha de um ano e quatro meses de idade no quarto. Sua filha presenciou o roubo e ficou traumatizada. Esclareceu que recuperou o carro com muitas avarias, o celular, carteira sem o dinheiro, a televisão danificada e o modem. Acrescentou que nunca tinha visto os réus. Acredita que teve prejuízo de vinte mil reais aproximadamente (fls. 176). As demais vítimas também reconheceram os réus em audiência.

Neste passo, desde já anoto que não há qualquer indício de que a vítima tenha interesse em incriminar falsamente os réus, que até então sequer conhecia. Outrossim, quanto à credibilidade da palavra da vítima em delitos de roubo, segue o pacífico posicionamento do Poder Judiciário paulista:

“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto”. (Tacrím/SP. AC 1.036.841-3. Relator: Renato Nalini).

“Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Em sede de investigação de roubo, não deve ser descartada a palavra da vítima que se mostra de suma importância para a elucidação dos fatos, a não ser que surja nos autos razão concreta para suspeitar de sua idoneidade ou verossimilhança”. (TJSP.

Apelação Criminal nº 1500257-82.2019.8.26.0228. Relator: Sérgio Mazina Martins. 2ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento: 09/09/2019).

“ROUBO MAJORADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA, BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – VÍTIMA QUE O RECONHECEU EM AMBAS AS FASES PERSECUTÓRIAS – PALAVRA DO OFENDIDO, EM CRIMES PATRIMONIAIS, QUE SE REVESTE DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO COADUNADA AO RESTANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS – PENA BEM DOADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP.

Apelação criminal nº 1502561-48.2020.8.26.0542. Relator: Willian Campos. 15ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento: 25/11/2021).

O policial militar Silcrei Dias Ferreira relatou que estava em patrulhamento quando recebeu a informação de que havia um roubo em residência em andamento. Quando entraram no bairro, conseguiram visualizar o veículo Gol, que ao passar pela viatura, empreendeu velocidade. Em consulta ao veículo, constava o mesmo endereço onde estava acontecendo o roubo, mas ainda não constava que o veículo teria sido roubado. Foi dado sinal de parada, que não foi obedecido, ocasião em que esse veículo colidiu com uma viatura que também estava fazendo o cerco. Após a colisão, saíram três indivíduos do veículo, sendo que um deles fugiu pelo mato, deixando cair uma réplica de pistola no caminho. No interior do veículo ainda estavam os bens roubados da residência. Acrescentou que nunca tinha visto os réus de abordagens anteriores (fls. 175).

Além da palavra da vítima, ainda há que se dar crédito à palavra do policial militar ouvido em Juízo, que sequer conhecia os acusados, não possuindo qualquer razão provada nos autos, para faltar com a verdade.

Destaco que nada há na lei que tire a credibilidade dos depoimentos de tais agentes públicos tão somente em razão de suas funções.

Por fim, no sentido da credibilidade da palavra de agentes de segurança pública, que no caso sub judice também sequer conhecia o acusado, eis o entendimento das instâncias superiores:

Supremo Tribunal Federal:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Superior Tribunal de Justiça:

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de

dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Na jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (STJ. HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2015).

Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Por sua vez, interrogado, RODRIGO CREATO DA SILVA confirmou parcialmente os fatos, aduzindo que não conhece Kauã e que ele não participou do roubo. Encontrou-se com Felipe e entraram na residência, sendo que utilizaram uma réplica de arma de fogo. Kauã estava dirigindo o veículo após o roubo. Conheceu Felipe em uma balada antes de praticarem o crime. Esclareceu que na época estava de “saidinha” e não retornou à penitenciária (fls. 180).

KAUÃ ULISSES DOS SANTOS SOARES declarou que não chegou a ameaçar ninguém, nem pegou os objetos da residência, a única coisa que fez foi sair com o carro. Ia parar o carro quando encontraram com a viatura, mas Felipe apontou a arma em sua direção, dizendo que se parasse o carro, ele atiraria. Esclareceu que conheceu Felipe na barbearia em que trabalhava, sendo que ele teria contado que tinha vendido um veículo, mas a pessoa não estava pagando. Ofereceu ajuda para ele, dizendo que iria buscar o veículo junto, já que ele não sabia dirigir muito bem. Entretanto, quando chegaram na rua próxima do local, já tinha outro menino esperando. Os dois entraram na residência e ficou esperando no lado de fora. Chegou a ver a vítima deitada no chão e a senhora desesperada, então a abraçou e disse que ficaria tudo bem. Viu a televisão dentro do veículo, mas Felipe entrou no carro pedindo para que acelerasse e apontando a arma. Informou que Felipe é moreno, tem o apelido de “piolho”, morava no Parque Internacional e tinha uma tatuagem de flor na mão. Nunca teve passagem na infância e juventude (fls. 179).

Diante das provas constantes nos autos, restou devidamente comprovada a prática do crime pelos réus, sendo que as versões apresentadas por Rodrigo e por Kauã permaneceram completamente isoladas do conjunto probatório.

Como dito, as declarações da vítima Cleber foram suficientes para esclarecer a dinâmica dos fatos, já que ele descreveu a ação criminosa com riqueza de detalhes, informando como cada réu agiu e quais foram os bens roubados.

Os réus foram presos em flagrante pelo policial militar Silcrei Dias Ferreira, ainda na posse do veículo roubado e demais bens das vítimas.

Em que pese a tentativa de Rodrigo eximir Kauã da responsabilidade pelo cometimento do crime, é cediço que sua participação foi confirmada pelas declarações da vítima, que descreveu a ação de cada um dos assaltantes, ou seja, Kauã fez parte ativamente do roubo, não havendo que se cogitar de participação de menor importância como deseja a Defesa.

A vítima foi categórica em informar que Rodrigo foi quem anunciou o assalto e estava com a arma em mãos, era o assaltante mais violento e constantemente proferia ameaças. Kauã e Felipe ficaram responsáveis pela subtração dos objetos e, posteriormente, Kauã foi quem dirigiu o veículo roubado.

Pontuo que o próprio Kauã se contradisse no interrogatório, pois inicialmente declarou que não sabia o que estava acontecendo e apenas ficou do lado de fora e dirigiu o veículo; contudo, em seguida, disse que viu a vítima deitada no chão e uma senhora desesperada, então a abraçou e disse que ficaria tudo bem...

Neste passo, a incidência das causas de aumento de pena do crime de roubo, relativas ao concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas foram seguramente provadas também pelo depoimento da vítima e da testemunha.

Aqui friso que ao contrário do mencionado pela Defesa em alegações finais (fls. 182/186 e 191/195), os réus não estão respondendo por roubo majorado por uso de arma de fogo (até mesmo porque o artefato usado era um simulacro), mas sim pelas causas específicas de aumento de pena do CONCURSO DE AGENTES e RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

Não há se cogitar de afastamento da majorante do concurso de agente ou mesmo de participação de menor importância quanto ao corréu KAUÃ, pois segundo as declarações da vítima, enquanto Rodrigo apontava a arma para sua família, Kauã recolhia os bens pela casa; logo, não há dúvida quanto à divisão de tarefas e a forma como cada assaltante contribuiu para a consumação do roubo.

Tão somente a título de mera argumentação, ainda que o corréu KAUÃ tivesse apenas permanecido no interior da residência das vítimas, sem ameaçá-las com a arma (segundo seu próprio interrogatório), ainda assim estaria caracterizado o concurso de agentes, sem espaço para a tese de participação de menor importância. Nesse sentido:

“Comparsa que assiste o agente principal. Caracterizada. É coautor de crime de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, o agente que, embora não estivesse com a arma e nem rendido a vítima, se encontrava no local da execução e em ajuste com o outro assaltante. Atuava como uma força de reserva, acionável se o decurso do acontecimento (resistência, fuga), assim solicitasse, bem auxiliou na vigília do local e na arrecadação do dinheiro. Não se pode, assim, falar em participação de menor importância.” (RJTJERGS 214/189) (in Código Penal Interpretado. Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Oitava edição, Ed. Atlas. 2013. Pág. 1171).

“...O vigia ou sentinela do roubo tem participação de vulto e saliente, e não de somenos; dele depende o bom êxito da empreitada criminosa. Não há reconhecer-lhe, pois, a circunstância da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do CP” (RT 814/612) (in Código Penal Interpretado. Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Oitava edição, Ed. Atlas. 2013. Pág. 1171).

A majorante da restrição à liberdade das vítimas também foi provada por meio das declarações da vítima, não importando o tempo da restrição.

“Apelo em liberdade – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal preenchidos – Manutenção da custódia. Roubo – Absolvição pretendida – Inviabilidade – Existência de prova segura da autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida. Pena-base – Fixação no patamar mínimo – Impossibilidade – Circunstâncias

em que o crime foi praticado que autorizam o recrudesimento da reprimenda básica. Causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas – Curta duração de tempo – Irrelevância – Manutenção das vítimas de roubo sob o poder dos agentes, quando já haviam se apossado do bem – Pleito de afastamento desacolhido. Pena – Terceira etapa – causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas – Aplicação da fração mínima de 1/3 – Possibilidade – Hipótese em que a eleição da fração de 3/8 veio fundamentada no número de majorantes – Recursos parcialmente providos para reduzir as penas. Regime prisional – Abrandamento – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito. Detração – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente.” (TJSP; Apelação Criminal 1514696-30.2021.8.26.0228; Relator: Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

No caso em apreço, de se pontuar que a restrição da liberdade das vítimas foi fato preponderante para a consumação do roubo, ocorrido na residência delas e fuga do local.

O concurso formal também restou caracterizado, pois ao contrário do alegado pela Defesa, os réus subtraíram o patrimônio de duas vítimas, pois o aparelho celular Motorola, rosa, modelo J5, era de propriedade da vítima Marcia Santos de Souza (fls. 8); enquanto que os demais bens (veículo VW/Gol, Televisor marca LG, Monitor de vídeo marca Samsung, modem roteador e celular Motorola, modelo E7, azul), eram de propriedade de seu marido Cleber Fernando Romacheli (fls. 5/7).

Pontuo ainda que o delito de roubo atingiu a consumação, pois os réus inverteram a posse da res (Súmula 582 do STJ), ainda que por pouco tempo.

Destarte, provada a autoria e a materialidade do crime, a procedência da pretensão penal é de rigor.

Passo a fixar as penas.

Atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, especialmente quanto às circunstâncias do crime com constantes ameaças feitas à vítima Cleber; sua mãe, pessoa idosa que se jogou sobre o filho para protegê-lo; sua esposa, grávida de seis meses e contra uma criança com apenas um ano e quatro meses de vida que presenciou a ação criminosa e ficou traumatizada, elevo as penas de cada um dos réus em um sexto, o que resulta em quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, incide para cada um dos réus a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, visto que o crime foi cometido contra criança, uma senhora maior de sessenta anos e uma mulher grávida. Assim, aumento as penas dos réus em um sexto, elevando-as para cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão ao corréu RODRIGO CREATO DA SILVA visto que ela não foi integral, tentando o réu claramente afastar a majorante do concurso de agentes.

Pontuo ainda que não há se falar em menoridade relativa do corréu KAUÃ ULISSES DOS SANTOS SOARES, visto que a circunstância atenuante do inciso I, do art. 65 do Código Penal, diz respeito ao MENOR de vinte e um anos na data do fato, enquanto que o réu já havia completado essa idade quando do roubo em 2 de dezembro de 2021 (ele nasceu em 4 de janeiro de 2000 – fls. 43 e 179).

Na terceira fase, incidem DUAS causas específicas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas (artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal); logo, aumento em 3/8 as penas, resultando em sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa. Neste sentido: “Deve-se impor o aumento de 1/3 quando for uma qualificadora; 3/8 quando forem duas; 5/12 (ou 2/5) quando forem três; 11/24 quando forem quatro e no máximo quando forem cinco qualificadoras.” (Apelação Criminal nº 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia; no mesmo sentido: Apelação nº 1435655/7, Rel. Cardoso Perpétuo, j. 08.06.04; Apelação nº 1439995/7, Rel. Cláudio Caldeira, j. 07.10.04; Apelação nº 1453479/4, Rel. Pedro de Alcântara, j. 20.10.04; Apelação nº 1449671/9, Rel. Lopes da Silva, j. 19.10.04).

Ainda na terceira fase, agora quanto às causas genéricas de aumento de pena, há que se aplicar a regra do concurso formal de crimes, posto que o roubo atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes; logo, aplico apenas as penas considerando um crime, mas aumentadas de um sexto, visto que a ação foi dolosa e os crimes resultaram de desígnios autônomos, resultando em oito anos, oito meses e vinte quatro dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa.

Quanto ao valor do dia multa, atento a falta de elementos concretos que atestem a real condição financeira dos réus, mantenho aquele em seu importe mínimo.

Ausentes quaisquer outras causas modificadoras das penas torno-as definitivas.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR RODRIGO CREATO DA SILVA e KAUÃ ULISSES DOS SANTOS SOARES, qualificados nos autos, às penas de oito anos, oito meses e vinte quatro dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa, fixada esta em seu valor unitário mínimo, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e V do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal).

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui os elementos necessários para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: “Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença”. (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016).

Ante a quantidade da pena aplicada (superior a oito anos de reclusão) e do fato do crime ter sido cometido mediante grave ameaça, impossível se mostra a substituição das penas privativas de liberdade ou ainda a suspensão condicional.

O concurso de agentes e a grave ameaça contra as vítimas revelam maior ousadia e periculosidade dos réus, além de maior risco à integridade física das vítimas, tornando mais grave as condutas praticadas; trata-se, ademais, de delito que tem causado grande intranquilidade social no meio urbano em que se deu. Logo, fixo, para os réus, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime FECHADO para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

À respeito:

“o agente de roubo se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM

28/227).

"ROUBO SIMPLES - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas - Declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Vedado o uso de processos em andamento para a exasperação. Súmula nº 444 do STJ. Conduta social desfavorável. Exclusão, sob pena de bis in idem. Personalidade voltada à prática de delitos. Adequação do coeficiente de aumento para 1/6 - Inviável a manutenção da agravante do artigo 61, II, "h" do CP (crime praticado contra criança) e o reconhecimento da confissão espontânea. Agravante do artigo 61, II, "j", crime praticado durante estado de calamidade pública). Acréscimo na fração de 1/6 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) - Apelo provido em parte para reduzir as penas." (TJSP; Apelação Criminal 1534609-47.2021.8.26.0050; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II) APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A ESTIPULAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DE ROUBO EM COMPARSARIA E COM EMPREGO DE ARMA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS - PALAVRAS DAS VITIMAS E DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI, ANOTADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE DEDUZINDO APELO DEFENSIVO - DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS - PENA BASE FIXADA NO PISO - CONFISSÃO QUE NÃO ERA MESMO DE SER CONSIDERADA, DADA A PRISÃO EM FLAGRANTE, A AFASTAR A BENESSE, SEM FALAR NA SÚMULA 231 DO STJ, A ARREDAR A DIMINUIÇÃO AQUEM DO MÍNIMO LEGAL - MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO BEM CONFIGURADA, RECONHECIDA A ÚLTIMA NESTA INSTÂNCIA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS VÁLIDAS EM RELAÇÃO ÀS DUAS CAUSAS DE AUMENTO - ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA DE RIGOR - NECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO - PRECEDENTE - PENAS REDIMENSIONADAS - ESTIPULAÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE AFIGURA MAIS CORRETO AO CASO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO". (TJSP. Apelação Criminal n. 0003030-58.2017.8.26.0548, Rel. Ivana David, DJ 14.05.2019).

"Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso do Ministério Público - Acolhimento do pleito para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena - Precedentes - Recurso provido. Recurso defensivo da acusada Angélica - Preliminar - Menoridade devidamente comprovada na época dos fatos - Anulação do julgamento e remessa dos autos à vara da Infância e Juventude - Preliminar acolhida, Recurso provido. Recurso defensivo do réu Thiago - Preliminar de nulidade do reconhecimento - Inobservância do art. 226 do CPP - Não acolhimento - Norma que constitui mera recomendação legal e não exigência - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimento das vítimas e das testemunhas aptos a justificar o édito condenatório - Reconhecimento pessoal do acusado confirmado em Juízo - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime fechado em atendimento ao pedido do Ministério Público - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Pleito de assistência judiciária gratuita que deve ser examinado pelo Juízo da Execução - Preliminar rejeitada, Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1530694-58.2019.8.26.0050; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

Considerando o disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo; bem como a inexistência de qualquer fato novo apto a infirmar os requisitos, fundamentos e pressupostos da custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus RODRIGO CREATO DA SILVA e KAUÃ ULISSES DOS SANTOS SOARES, expedindo-se guia de execução e o que mais for necessário, recomendando-os no estabelecimento penal onde se encontram. Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se os nomes dos réus no rol dos

culpados.

Condene os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se eventual concessão de gratuidade de justiça.

Deixo de fixar um valor mínimo para reparação dos danos, em razão da ausência de elementos de convicção (prova documental) seguros para aferição do valor.

Procedam-se às devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA